

Procedimiento de Quejas y Reclamaciones

Compañía: IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A.

Código de documento: REC-PROC-01

Versión: 2.0

Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 2026

Documentos relacionados: CG-AUTO-V2, POL-GEN-AUTO, SIN-PROC-01, SIN-MAN-02, IND-EXCL-02, DOC-VIG-01

DOCUMENTACIÓN FICTICIA PARA PRUEBAS FUNCIONALES. NO REPRESENTA CONDICIONES REALES DE NINGUNA ASEGURADORA.

1. Objeto y ámbito

Este reglamento regula el procedimiento por el que los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados y derechohabientes pueden presentar quejas y reclamaciones frente a IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A. en relación con el ramo de automóvil, así como los plazos y órganos competentes para resolverlas.

Se entiende por queja la manifestación de disconformidad con el funcionamiento del servicio, las demoras o el trato recibido, sin contenido económico directo. Se entiende por reclamación la petición de restitución de un interés o derecho concreto, con contenido económico o con solicitud de revisión de una decisión de cobertura. Ambas se tramitan por el mismo cauce, con las especialidades que se indican.

2. Principios del procedimiento

2.1 Gratuidad y accesibilidad

La presentación y tramitación de quejas y reclamaciones es enteramente gratuita para el reclamante. No se exige asistencia letrada ni la intervención de mediador. La compañía pone a disposición del reclamante todos los canales enumerados en el apartado 4 y presta apoyo para la cumplimentación del formulario a quienes lo soliciten en el teléfono 900 000 000.

2.2 Independencia del órgano resolutorio

El Servicio de Atención al Cliente actúa con autonomía funcional respecto de las áreas de negocio y de siniestros. Su titular no puede recibir instrucciones sobre el sentido de las resoluciones y no participa en la gestión ordinaria de expedientes. Esta separación es objeto de verificación anual por la Unidad de Control Interno.

2.3 Conservación de las acciones judiciales

La presentación de una reclamación no interrumpe ni suspende los plazos de prescripción ni impide al reclamante acudir simultáneamente a la vía judicial o a los sistemas de arbitraje de consumo. Si el reclamante inicia la vía judicial, el procedimiento interno se archiva sin resolución sobre el fondo.

3. Fase 0. Revisión ordinaria previa

3.1 Solicitud al tramitador

Antes de acudir al Servicio de Atención al Cliente, el interesado puede solicitar la revisión de la decisión al tramitador responsable del expediente EXP-2026-000000, aportando los documentos o argumentos que sustenten su discrepancia. El plazo para solicitarla es de 30 días naturales desde la notificación de la resolución.

3.2 Plazo de respuesta

La revisión ordinaria se resuelve en un máximo de 15 días naturales. Es una fase potestativa: el reclamante puede prescindir de ella y presentar directamente la reclamación formal. En la práctica resuelve favorablemente en torno a un tercio de las discrepancias, especialmente las derivadas de documentación no valorada en su momento.

4. Fase 1. Presentación de la reclamación

4.1 Vías de presentación

Se admiten cinco vías, todas con idéntico valor: el formulario electrónico del área privada del portal web, el correo postal dirigido al Servicio de Atención al Cliente, la entrega en cualquier oficina de la red, la remisión a través del mediador de la póliza y la comunicación telefónica al 900 000 000 con posterior confirmación documental en 5 días naturales.

4.2 Contenido mínimo del escrito

El escrito debe identificar al reclamante con nombre, apellidos y NIF (por ejemplo, 00000000X), el número de póliza (por ejemplo, PL-FICT-000123) y, si procede, el número de expediente de siniestro. Debe exponer con claridad los hechos, la pretensión concreta que se formula y la fecha, e incorporar la firma del reclamante o de su representante debidamente acreditado.

4.3 Documentación necesaria

Se acompañarán: copia de la resolución impugnada, informe pericial si se dispone de él, presupuestos o facturas de reparación, reportaje fotográfico, declaración amistosa o atestado, y cualquier informe técnico de parte. Cuando la reclamación se refiera a la cuantía de la indemnización, es especialmente relevante aportar una valoración alternativa motivada.

4.4 Acuse de recibo y registro

Toda reclamación recibe acuse de recibo en un máximo de 3 días hábiles, con indicación del número de registro con formato REC-2026-000000, del plazo máximo de resolución y de los datos de contacto de la persona instructora asignada.

5. Fase 2. Admisión a trámite

5.1 Plazo de admisión

El Servicio de Atención al Cliente resuelve sobre la admisión en el plazo de 10 días naturales desde la recepción. La admisión se comunica por el mismo canal por el que se presentó la reclamación, salvo indicación distinta del reclamante.

5.2 Subsanación de defectos

Si el escrito adolece de defectos o falta documentación esencial, se requiere al reclamante para que subsane en 10 días naturales. El plazo de resolución queda suspendido durante ese periodo. Transcurrido sin respuesta, la reclamación se archiva, sin perjuicio del derecho a presentarla de nuevo.

5.3 Causas de inadmisión

Son causas tasadas de inadmisión: la falta de legitimación del reclamante, la ausencia de identificación suficiente, la reiteración de una reclamación ya resuelta sobre los mismos hechos sin aportar elementos nuevos, la existencia de procedimiento judicial o arbitral en curso sobre el mismo objeto, y el transcurso de más de 2 años desde el hecho que motiva la reclamación. La inadmisión se notifica siempre motivada.

6. Fase 3. Instrucción

6.1 Informe del área afectada

Admitida la reclamación, se solicita informe al área de negocio o de siniestros implicada, que debe emitirlo en 5 días hábiles conforme al escalado previsto en el manual SIN-MAN-02. El informe debe pronunciarse sobre los hechos y sobre la norma contractual aplicada, con cita del artículo concreto de CG-AUTO-V2 o CG-AUTO-V1 según la fecha de ocurrencia.

6.2 Práctica de diligencias

El instructor puede acordar nuevas diligencias: contraperitación, solicitud de informes técnicos externos, audiencia del mediador o revisión del reportaje fotográfico. Estas actuaciones no suspenden el plazo máximo de resolución y deben quedar documentadas en el expediente de reclamación.

6.3 Audiencia del reclamante

Cuando se incorporen al expediente documentos o informes desconocidos para el reclamante que resulten determinantes, se le concede trámite de audiencia por 7 días naturales para que formule alegaciones. La renuncia expresa o el silencio no impiden continuar la instrucción.

7. Fase 4. Resolución

7.1 Plazo máximo

La resolución se dicta y notifica en el plazo máximo de 30 días naturales desde la presentación de la reclamación completa. Este plazo, introducido por CG-AUTO-V2, reduce a la mitad el de 60 días naturales que regía bajo CG-AUTO-V1 durante el ejercicio 2025, según se documenta en DOC-VIG-01.

7.2 Contenido de la resolución

La resolución es siempre motivada, se redacta en lenguaje comprensible y contiene: la identificación del expediente, el relato de hechos acreditados, la fundamentación contractual con cita expresa de artículos, el pronunciamiento sobre la pretensión y la indicación de las vías de escalado disponibles con sus plazos.

7.3 Sentido de la resolución

La resolución puede ser estimatoria, estimatoria parcial o desestimatoria. Las estimatorias generan de oficio la orden de pago o la rectificación del expediente original en un plazo máximo de 10 días naturales, con abono de los intereses de demora que en su caso procedan desde la fecha en que debió efectuarse el pago.

7.4 Silencio del Servicio

Transcurrido el plazo de 30 días naturales sin resolución expresa, el reclamante queda habilitado para escalar directamente al Defensor del Asegurado y, en su caso, al organismo supervisor, sin necesidad de esperar pronunciamiento alguno.

8. Fase 5. Escalado al Defensor del Asegurado

8.1 Naturaleza y competencia

El Defensor del Asegurado es un órgano externo e independiente, designado por un periodo de cuatro años entre profesionales de reconocido prestigio ajenos a la estructura de la compañía. Conoce de las reclamaciones desestimadas total o parcialmente por el Servicio de Atención al Cliente cuya cuantía no supere los 50.000 €.

8.2 Plazo de presentación y de resolución

El reclamante dispone de 30 días naturales desde la notificación de la resolución desestimatoria, o desde el vencimiento del plazo sin respuesta, para acudir al Defensor. Este resuelve en un máximo de 45 días naturales desde la recepción del expediente completo, que le es remitido por la compañía en 5 días hábiles.

8.3 Efectos de la decisión

Las decisiones del Defensor del Asegurado son vinculantes para la compañía y no vinculantes para el reclamante, que conserva íntegras sus acciones judiciales. La compañía ejecuta la decisión favorable al reclamante en un plazo máximo de 15 días naturales desde su notificación.

9. Fase 6. Organismo supervisor

9.1 Referencia al supervisor

Agotada la vía interna, el reclamante puede dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Autoridad Ficticia de Supervisión de Seguros (AFSS), organismo de carácter ficticio creado a los solos efectos de esta documentación de pruebas. Es requisito previo acreditar la presentación de la reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente y el transcurso del plazo de resolución.

9.2 Plazo y efectos

El plazo estimado de resolución del supervisor es de 4 meses desde la admisión del expediente. Sus informes tienen carácter no vinculante para las partes, pero la compañía debe comunicar en 30 días naturales si acepta o rechaza el criterio expresado, motivando su decisión.

10. Garantías del reclamante y control de calidad

10.1 Prohibición de represalias

Está expresamente prohibido que la presentación de una queja o reclamación tenga efecto alguno sobre la renovación de la póliza, la tarificación o la prestación de servicios al reclamante. Cualquier indicio en contrario se traslada a la Unidad de Control Interno como incidencia grave.

10.2 Protección de datos

Los datos aportados se tratan con la única finalidad de resolver la reclamación y se conservan durante 6 años desde la resolución. El reclamante puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al delegado de protección de datos de la compañía.

10.3 Informe anual y seguimiento

El Servicio de Atención al Cliente elabora un informe anual con el número de reclamaciones recibidas, su distribución por materias, el porcentaje de estimaciones y el plazo medio de resolución. El informe se eleva al Consejo de Administración durante el primer trimestre y sirve de base para los planes de mejora de los procedimientos SIN-PROC-01 y SIN-MAN-02.

10.4 Cuadro resumen de plazos

Fase | Actuación | Plazo

Fase 0 | Solicitud de revisión ordinaria | 30 días naturales

Fase 0 | Respuesta a la revisión ordinaria | 15 días naturales

Fase 1 | Acuse de recibo | 3 días hábiles

Fase 2 | Admisión a trámite | 10 días naturales

Fase 2 | Subsanación de defectos | 10 días naturales

Fase 3 | Informe del área afectada | 5 días hábiles

Fase 3 | Audiencia al reclamante | 7 días naturales

Fase 4 | Resolución del Servicio de Atención al Cliente | 30 días naturales

Fase 4 | Ejecución de la resolución estimatoria | 10 días naturales

Fase 5 | Escalado al Defensor del Asegurado | 30 días naturales

Fase 5 | Resolución del Defensor del Asegurado | 45 días naturales

Fase 6 | Resolución del organismo supervisor | 4 meses